

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage Nr. 401
der Abgeordneten Dr. Dagmar Enkelmann
Fraktion der PDS
Landtagsdrucksache 3/942

Ladenschlussgesetz

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 401 vom 07.04.2000:

Einer neuen Regelung entsprechend sind die Städte und Gemeinden des Landes aufgefordert, Anträge auf Freigabe von Sonnabenden, Sonn- und Feiertagen zur zusätzlichen Öffnung von Verkaufsstellen an die Verwaltung des Landkreises zu übergeben. Die Entscheidung über die Anträge fällt dann in einer Sitzung des Kreistages.

Ich frage die Landesregierung:

1. Aus welchen Gründen wurde das bisherige Verfahren, wonach die Entscheidungskompetenz den Gemeinden auf der Grundlage des geltenden Ladenschlussgesetzes übertragen war, geändert?
2. In wie vielen Fällen wurde von Gemeinden die ihr übertragene Entscheidungskompetenz missbraucht?
3. Schließt die Landesregierung mit der Neuregelung künftigen Missbrauch aus?

Datum des Eingangs: 10.05.2000 / Ausgegeben: 15.05.2000

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen die kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Die Verlagerung der Zuständigkeiten zur Bewilligung abweichender und zusätzlicher Öffnungszeiten von den örtlichen Ordnungsbehörden auf die Kreisordnungsbehörden war notwendig geworden, weil örtliche Ordnungsbehörden die Vorschriften zur Freigabe verkaufsoffener Samstage und Sonntage unterschiedlich ausgelegt und nicht für die Anwendung geltender Ladenschlussbestimmungen Sorge getragen haben.

Zu Frage 2:

Eine Statistik über Missbrauchsfälle wird nicht geführt. Für die Erstellung dieser Statistik würde ein Verwaltungsaufwand entstehen, der auf Grund der personellen Situation in der fachaufsichtsführenden Landesverwaltung nicht zu rechtfertigen wäre.

Zu Frage 3:

Ja. Die Landesregierung geht davon aus, dass die Verwaltungen der Landkreise das Ladenschlussgesetz ordnungsgemäß anwenden.